

第67012906号“盛邦安美”商标准予注册的决定

异议人：美盛公司

委托代理人：山东千慧知识产权集团有限公司

被异议人：湖北盛邦安欣农业科技有限公司

委托代理人：北京云平台知识产权代理有限公司

异议人美盛公司对被异议人湖北盛邦安欣农业科技有限公司经我局初步审定并刊登在第1891期《商标公告》第67012906号“盛邦安美”商标提出异议，我局依据《商标法》有关规定予以受理。被异议人已在规定期限内作出答辩。

根据当事人陈述的理由及事实，经审查，我认为：

被异议商标“盛邦安美”指定使用商品为第1类“肥料；工业用粘合剂和胶水；化学肥料”等。异议人引证在先注册的第8555228号“盛美”、第8555269号“新美盛”等商标，核定使用在第1类“肥料；磷酸盐；氮”等商品上。被异议商标指定使用部分商品与异议人引证商标核定使用商品属于类似商品，但双方商标在文字构成、呼叫及整体外观等方面具有一定差异，如予并存使用应不易使相关公众混淆误认，双方商标未构成使用在类似商品上的近似商标。异议人称被异议人申请注册被异议商标违反《商标法》第四条、第四十四条第一款等规定证据不足。

依据《商标法》第三十五条规定，我局决定：第67012906号“盛邦安美”商标准予注册。

依据《商标法》第三十五条规定，异议人如对本决定不服，可以依照《商标法》第四十四条、第四十五条规定向国家知识产权局请求宣告该注册商标无效。

2025年08月06日